P U T U S A N

Nomor 573/Pid.Sus/2026/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap :**TAUFAN ISMAIL alias AWPAN alias OPAN Bin IBERAHIM TAUFIQ**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Komp. Bumi Basirih Permai Blok B Nomor B73 RT/RW : 019/002 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap :**DEDY MISRAN alias IMIS alias MISRAN Bin IMBRANSYAH (alm)**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantui Komp. Wengga Mantuil Raya Nomor 82 RT/RW 021/001, Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 15 Mei 2026;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2026 sampai dengan tanggal 2 Juni 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2026 sampai dengan tanggal 12 Juli 2026;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2026 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2026;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2026;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 24 September 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2026 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 1 Desember 2026

Para Terdakwa didampingi Advokat bernama Iqbal Aqli. S.H, Advokat pada PBH PERADI, berkantor di Jalan Ahmad Yani Km. 5,8 Samping Natasha Skin Clinic Center, Seberang Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70238, berdasarkan surat Penetapan Nomor 573/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 15 September 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 573/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 3 September 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 3 September 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TAUFAN ISMAIL Als AWPAN Als OPAN Bin IBERAHIM TAUFIQ dan terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS Als MISRAN Bin IMBRANSYAH (Alm) terbukti melakukan tindak pidana" permufakatan jahat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TAUFAN ISMAIL Als AWPAN Als OPAN Bin IBERAHIM TAUFIQ dan terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS Als MISRAN Bin IMBRANSYAH (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan rutan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut, dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan tersebut, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 hari penjara.

3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram);
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan No. Simcard 1 & WA: 0858-4988-1568 dan No. Simcard 2 & WA Busines : 0858-2385-1687 (IMEI 1 : 869757047993899 dan IMEI 2 : 869757047993881);
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan No. Simcard & WA: 0831-9996-3317 (IMEI 1 : 867998044278056 dan IMEI 2 : 867998044278049).
- 1 (satu) buah kotak roko merk "SAMPOERNA" warna merah;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah maroon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I TAUFAN ISMAIL Als AWPAN Als OPAN Bin IBERAHIM TAUFIQ dan terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS Als MISRAN Bin IMBRANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2026 di tepi jalan Cendrawasih Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I TAUFAN ISMAIL dihubungi oleh kenalannya yang bernama Sdr. RAHMAN (dalam pencarian) melalui pesan Whatsapp mengambil sabu untuk dijual dengan imbalan mendapat uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diterima terdakwa I TAUFAN ISMAIL melalui akun gopay milik terdakwa I TAUFAN ISMAIL kemudian Sdr. RAHMAN memberitahukan kepada terdakwa I TAUFAN ISMAIL nanti akan ada seseorang yang menghubungi terdakwa I TAUFAN ISMAIL untuk mengarahkan ke tempat pengambilan sabu, selanjutnya terdakwa I TAUFAN ISMAIL menghubungi terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS melalui pesan Whatsapp untuk menemani mengambil sabu dan disetujui terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS selanjutnya terdakwa I TAUFAN ISMAIL berangkat ke rumah terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS, setelah terdakwa I TAUFAN ISMAIL berada di rumah terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS lalu mereka berdua sepakat untuk membagi dua uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing mendapat bagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu para terdakwa berangkat ke arah kantor Pemko Banjarmasin untuk mengambil sabu namun tidak jadi, tidak lama kemudian terdakwa I TAUFAN ISMAIL menerima pesan Whatsapp dari seseorang yang memberitahukan tempat mengambil sabu, sekitar pukul 21.00 wita para terdakwa pergi mengikuti arahan dari seseorang untuk mengambil sabu di sekitaran Gang BKIA jalan Belitung Kota Banjarmasin, setelah para terdakwa tiba di sekitaran Gang BKIA jalan Belitung Kota Banjarmasin lalu terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS melihat sabu yang terselip dirumput lalu mengambilnya dan menyimpannya di kantong tengah jaket hoodie warna merah maroon yang dipakai terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS selanjutnya para terdakwa pergi menuju ke Jalan Cendrawasih Banjarmasin dan berhenti sejenak untuk membeli bakso pentol di samping minimarket Indomaret jalan Cendrawasih Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sekitar pukul 21.30 wita setelah selesai makan bakso pentol datang petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalsel yakni saksi ACHMAD PRESTA ZAKARIA dan saksi RAKHADEKA DAFFA RIANTO yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat adanya jaringan pengedar narkoba yang sering melakukan aktivitas peredaran gelap Narkotika golongan I Jenis Sabu di jalan Jafri Zam Zam Kota Banjarmasin, setelah berhasil mengamankan para terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan para terdakwa, di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna merah dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan No. Simcard & WA: 0831-9996-3317 (IMEI 1 : 867998044278056 dan IMEI 2 : 867998044278049) dari dalam kantong tengah jaket hoodie warna merah maroon yang digunakan oleh terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam milik terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan No. Simcard 1 & WA: 0858-4988-1568 dan No. Simcard 2 & WA Busines : 0858-2385-1687 (IMEI 1 : 869757047993899 dan IMEI 2 : 869757047993881) milik terdakwa I TAUFAN ISMAIL

- Berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 12 Mei 2026 diketahui :

2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan dengan No. LAB. : 0655/NNF/2026 tanggal 18 Mei 2026 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram diberi nomor barang bukti 0984/2026/NF, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0984/2026/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I TAUFAN ISMAIL Als AWPAN Als OPAN Bin IBERAHIM TAUFIQ dan terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS Als MISRAN Bin IMBRANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2026 di tepi jalan Cendrawasih Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalsel yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat adanya jaringan pengedar narkoba yang sering melakukan aktivitas peredaran gelap Narkotika golongan I Jenis Sabu di jalan Jafri Zam Zam Kota Banjarmasin, menindaklanjuti informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut kemudian petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalsel yakni saksi ACHMAD PRESTA ZAKARIA dan saksi RAKHADEKA DAFFA RIANTO melakukan penyelidikan dan didapat informasi pengedar narkoba tersebut para terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar 21.30 Wita petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalsel berhasil menangkap terdakwa I TAUFAN ISMAIL dan terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS di disamping minimarket Indomaret jalan Cendrawasih tepatnya Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan para terdakwa, di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna warna merah dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan No. Simcard & WA: 0831-9996-3317 (IMEI 1 : 867998044278056 dan IMEI 2 : 867998044278049) dari dalam kantong tengah jaket hoodie warna merah maroon yang digunakan oleh terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam milik terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan No. Simcard 1 & WA: 0858-4988-1568 dan No. Simcard 2 & WA Busines : 0858-2385-1687 (IMEI 1 : 869757047993899 dan IMEI 2:869757047993881) milik terdakwa I TAUFAN ISMAIL

- Bahwa 2 paket sabu diperoleh para terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I TAUFAN ISMAIL dihubungi oleh kenalannya yang bernama Sdr. RAHMAN (dalam pencarian) melalui pesan Whatsapp mengambil sabu untuk dijual dengan imbalan mendapat uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diterima terdakwa I TAUFAN ISMAIL melalui akun gopay milik terdakwa I TAUFAN ISMAIL kemudian Sdr. RAHMAN memberitahukan kepada terdakwa I TAUFAN ISMAIL nanti akan ada seseorang yang menghubungi terdakwa I TAUFAN ISMAIL untuk mengarahkan ke tempat pengambilan sabu, selanjutnya terdakwa I TAUFAN ISMAIL menghubungi terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS melalui pesan Whatsapp untuk menemani mengambil sabu dan disetujui terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS selanjutnya terdakwa I TAUFAN ISMAIL berangkat ke rumah terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS, setelah terdakwa I TAUFAN ISMAIL berada di rumah terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS lalu mereka berdua sepakat untuk membagi dua uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing mendapat bagian Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu para terdakwa berangkat ke arah kantor Pemko Banjarmasin untuk mengambil sabu namun tidak jadi, tidak lama kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa I TAUFAN ISMAIL menerima pesan Whatsapp dari seseorang yang memberitahukan tempat mengambil sabu, sekitar pukul 21.00 wita para terdakwa pergi mengikuti arahan dari seseorang untuk mengambil sabu di sekitaran Gang BKIA jalan Belitung Kota Banjarmasin, setelah para terdakwa tiba di sekitaran Gang BKIA jalan Belitung Kota Banjarmasin lalu terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS melihat sabu yang terselip dirumput lalu mengambilnya dan menyimpannya di kantong tengah jaket hoodie warna merah maroon yang dipakai terdakwa II DEDY MISRAN Als IMIS selanjutnya para terdakwa pergi menuju ke Jalan Cendrawasih Banjarmasin dan berhenti sejenak untuk membeli bakso pentol di samping minimarket Indomaret jalan Cendrawasih Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sekitar pukul 21.30 wita setelah selesai makan bakso pentol datang petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalsel yakni saksi ACHMAD PRESTA ZAKARIA dan saksi RAKHADEKA DAFFA RIANTO mengamankan para terdakwa.

- Berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 12 Mei 2026 diketahui :

2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan dengan No. LAB. : 0655/NNF/2026 tanggal 18 Mei 2026 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram diberi nomor barang bukti 0984/2026/NF, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0984/2026/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Presta Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 Wita di tepi jalan Cendrawasih Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena membawa dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya petugas mendapat informasi dari masyarakat, adanya jaringan pengedar Narkoba yang sering melakukan aktivitas peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu di daerah Jafri Zam Zam Kota Banjarmasin dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk “SAMPOERNA” warna merah dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II dari dalam kantong tengah jaket Hoodie warna merah maroon yang digunakan oleh Terdakwa II dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru milik Terdakwa I yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan oleh Saudara Rahman yang awalnya meminta mengambilkan narkotika jenis sabu miliknya sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram) kemudian rencananya sabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli atas perintah Saudara Rahman dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/upah berupa uang operasional sebagai upah awal pengambilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu milik Saudara Rahman sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah bagi 2, masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa peranan Terdakwa I adalah kurir narkotika jenis sabu milik Saudara Rahman sedangkan Terdakwa II adalah orang yang membantu Terdakwa I sebagai kurir narkotika jenis sabu milik Saudara Rahman tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari instansi berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Rakhadeka Daffa Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 Wita di tepi jalan Cendrawasih Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena membawa dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya petugas mendapat informasi dari masyarakat, adanya jaringan pengedar Narkoba yang sering melakukan aktivitas peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu di daerah Jafri Zam Zam Kota Banjarmasin dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk “SAMPOERNA” warna merah dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II dari dalam kantong tengah jaket Hoodie warna merah maroon yang digunakan oleh Terdakwa II dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru milik Terdakwa I yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan oleh Saudara Rahman yang awalnya meminta mengambilkan narkotika jenis sabu miliknya sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram) kemudian rencananya sabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli atas perintah Saudara Rahman dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/upah berupa uang operasional sebagai upah awal pengambilan sabu milik Saudara Rahman sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah bagi 2, masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peranan Terdakwa I adalah kurir narkotika jenis sabu milik Saudara Rahman sedangkan Terdakwa II adalah orang yang membantu Terdakwa I sebagai kurir narkotika jenis sabu milik Saudara Rahman tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari instansi berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Taufan Ismail alias Awpan alias Opan Bin Iberahim Taufiq

- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 Wita di tepi Jalan Cendrawasih Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, karena membawa dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk “SAMPOERNA” warna merah dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II yang disita dari dalam kantong tengah jaket hoodie warna merah maroon yang digunakan oleh Terdakwa II kemudian petugas menyita 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru milik Terdakwa I yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa petugas melakukan penghitungan dan penimbangan dengan total 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram);
- Bahwa Terdakwa I diperintahkan oleh Saudara Rahman untuk mengambilkan narkotika jenis sabu miliknya untuk dijual kembali kepada pembeli nantinya menunggu perintah Saudara Rahman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Rahman melalui chat Whatsapp yang meminta Terdakwa I untuk mengambilkan sabu miliknya untuk dijual kepada pembeli menunggu perintah dari Saudara Rahman nantinya, kemudian Terdakwa I menyetujuinya dengan upah awal yang telah disepakati yaitu uang operasional sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut ditransfer oleh Saudara Rahman ke akun Gopay milik Terdakwa I;
- Bahwa Saudara Rahman memberitahukan bahwa nanti akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa I untuk mengarahkan ke tempat pengambilan ranjauan sabu tersebut, setelah sabu Terdakwa I terima, tinggal menunggu untuk dijual kepada pembeli atas perintah Saudara Rahman, kemudian Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II untuk meminta menemani Terdakwa I mengambilkan sabu milik Saudara Rahman dengan upah berupa uang operasional sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disepakati berdua akan dibagi 2 dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah di hubungi oleh seseorang diarahkan untuk mengambil ranjauan sabu milik Saudara Rahman, kemudian pukul 21.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti arahan orang tersebut untuk mengambil ranjauan sabu di sekitaran Gg. BKIA Belitung Banjarmasin lalu Terdakwa II mengambil sabu tersebut dengan tangan kanannya;
- Bahwa peranan Terdakwa I adalah kurir narkotika jenis sabu milik Saudara Rahman dan peranan Terdakwa II yaitu orang yang membantu Terdakwa I sebagai kurir narkotika jenis sabu milik Saudara Rahman;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang untuk emnjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II Dedy Misran alias Imis alias Misran bin Imbransyah (alm)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 Wita di tepi Jalan Cendrawasih Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, karena membawa dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II yang disita dari dalam kantong tengah jaket hoodie warna merah maroon yang digunakan oleh Terdakwa II, juga disita petugas berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru milik Terdakwa I yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian ada melakukan penghitungan dan penimbangan dengan total 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II ikut serta membantu Terdakwa I dalam aktivitas transaksi jual beli narkotika jenis sabu adalah Terdakwa II akan mendapatkan uang sebagai imbalannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan minta tolong kepada Terdakwa II untuk minta ditemani untuk mengambil ranjauan sabu kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke Pemko Banjarmasin untuk mengambil ranjauan sabu namun mendapat kabar tidak jadi, kemudian Terdakwa I dan pemilik asal sabu saling chat dan sepakat tempat mengambil sabu di jalan Belitung Banjarmasin tepatnya di depan panti asuhan sentosa setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menuju ke tempat yang sudah di setujui dan setelah sampai Terdakwa II langsung mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang terselip di rumput berupa 2 (dua) paket sabu lalu Terdakwa II taruh di tengah jaket Hoddie yang Terdakwa II pakai setelah terdakwa II ambil lalu Terdakwa II dan Terdakwa I mau pulang ke rumah tapi Terdakwa II mampir dahulu untuk makan pentol di tepi Jalan Cendrawasih Banjarmasin samping Indomaret Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin selesai makan pentol tiba tiba datang orang tidak dikenal datang dan langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa II dan Terdakwa I dengan disaksikan oleh saksi warga sekitar kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa peranan Terdakwa II adalah orang yang mengambil ranjauan sabu dan menemani Terdakwa I dalam bertransaksi narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peranan dari Terdakwa I adalah penghubung kepada penyedia narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 12 Mei 2026 diketahui 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan dengan No. LAB. : 0655/NNF/2026 tanggal 18 Mei 2026 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram diberi nomor barang bukti 0984/2026/NF, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0984/2026/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram);
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan No. Simcard 1 & WA: 0858-4988-1568 dan No. Simcard 2 & WA Busines : 0858-2385-1687 (IMEI 1 : 869757047993899 dan IMEI 2 : 869757047993881);
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan No. Simcard & WA: 0831-9996-3317 (IMEI 1 : 867998044278056 dan IMEI 2 : 867998044278049).
- 1 (satu) buah kotak rokok merk “SAMPOERNA” warna merah;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah maroon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 Wita di tepi jalan Cendrawasih Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi antara lain Saksi Achmad Presta Zakaria dan Saksi Rakhadeka Daffa Rianto karena membawa dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II dari dalam kantong tengah jaket Hoodie warna merah maroon yang digunakan oleh Terdakwa II dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru milik Terdakwa I yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa petugas melakukan penimbangan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Rahman melalui chat Whatsapp yang meminta Terdakwa I untuk mengambilkan sabu miliknya untuk dijual kepada pembeli menunggu perintah dari Saudara Rahman nantinya, kemudian Terdakwa I menyetujuinya dengan upah awal yang telah disepakati yaitu uang operasional sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Rahman memberitahukan bahwa nanti akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa I untuk mengarahkan ke tempat pengambilan ranjauan sabu tersebut, setelah sabu Terdakwa I terima, tinggal menunggu untuk dijual kepada pembeli atas perintah Saudara Rahman, kemudian Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II untuk meminta Terdakwa II menemani Terdakwa I mengambilkan sabu milik Saudara Rahman dengan upah berupa uang operasional sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disepakati berdua akan dibagi 2 dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke Pemko Banjarmasin untuk mengambil ranjauan sabu namun mendapat kabar tidak jadi, kemudian Terdakwa I dan pemilik asal sabu saling chat dan sepakat tempat mengambil sabu di jalan Belitung Banjarmasin tepatnya di depan panti asuhan sentosa setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menuju ke tempat yang sudah di setujui dan setelah sampai Terdakwa II langsung mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang terselip di rumput berupa 2 (dua) paket sabu lalu Terdakwa II taruh di tengah jaket Hoddie yang Terdakwa II pakai setelah terdakwa II ambil lalu Terdakwa II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Terdakwa I mau pulang ke rumah tapi Terdakwa II mampir dahulu untuk makan pentol di tepi Jalan Cendrawasih Banjarmasin samping Indomaret Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin selesai makan pentol tiba tiba datang orang tidak dikenal datang dan langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa II dan Terdakwa I dengan disaksikan oleh saksi warga sekitar kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peranan Terdakwa II adalah orang yang mengambil ranjauan sabu dan menemani Terdakwa I dalam bertransaksi narkotika jenis sabu sedangkan peranan dari Terdakwa I adalah penghubung kepada penyedia narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari instansi berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram";
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mencakup orang perseorangan (manusia/naturlijke persoon) dan korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Orang perseorangan atau korporasi yang memiliki pembawa hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan kewajiban yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 2 (dua) orang yang bernama Taufan Ismail alias Awpan alias Opan Bin Iberahim Taufiq dan Dedy Misran alias Imis alias Misran bin Imbransyah (alm), yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa barang yang dibawa dan dikuasai para Terdakwa dimana barang tersebut juga telah diamankan oleh petugas kepolisian adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan oleh alat bukti surat berupa Berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 12 Mei 2026 diketahui 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan No. LAB. : 0655/NNF/2026 tanggal 18 Mei 2026 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram diberi nomor barang bukti 0984/2026/NF, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0984/2026/NF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 21.30 Wita di tepi jalan Cendrawasih Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi antara lain Saksi Achmad Presta Zakaria dan Saksi Rakhadeka Daffa Rianto karena membawa dan menguasai narkotika jenis sabu. Bahwa Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk “SAMPOERNA” warna merah dan 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam milik Terdakwa II dari dalam kantong tengah jaket Hoodie warna merah maroon yang digunakan oleh Terdakwa II dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru milik Terdakwa I yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Bahwa petugas melakukan penimbangan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram). Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Rahman melalui chat Whatsapp yang meminta Terdakwa I untuk mengambilkan sabu miliknya untuk dijual kepada pembeli menunggu perintah dari Saudara Rahman nantinya, kemudian Terdakwa I menyetujuinya dengan upah awal yang telah disepakati yaitu uang operasional sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Saudara Rahman memberitahukan bahwa nanti akan ada seseorang yang menghubungi Terdakwa I untuk mengarahkan ke tempat pengambilan ranjauan sabu tersebut, setelah sabu Terdakwa I terima, tinggal menunggu untuk dijual kepada pembeli atas perintah Saudara Rahman, kemudian Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II untuk meminta Terdakwa II menemani Terdakwa I mengambilkan sabu milik Saudara Rahman dengan upah berupa uang operasional sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disepakati berdua akan dibagi 2 dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke Pemko Banjarmasin untuk mengambil ranjauan sabu namun mendapat kabar tidak jadi, kemudian Terdakwa I dan pemilik asal sabu saling chat dan sepakat tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil sabu di jalan Belitung Banjarmasin tepatnya di depan panti asuhan sentosa setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menuju ke tempat yang sudah di setujui dan setelah sampai Terdakwa II langsung mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang terselip di rumput berupa 2 (dua) paket sabu lalu Terdakwa II taruh di tengah jaket Hoddie yang Terdakwa II pakai setelah terdakwa II ambil lalu Terdakwa II dan Terdakwa I mau pulang ke rumah tapi Terdakwa II mampir dahulu untuk makan pentol di tepi Jalan Cendrawasih Banjarmasin samping Indomaret Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin selesai makan pentol tiba tiba datang orang tidak dikenal datang dan langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa II dan Terdakwa I dengan disaksikan oleh saksi warga sekitar kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dan para Terdakwa mendapatkan Narkotika tidak dari apotek dan tanpa adanya resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika adalah tanpa hak atau tanpa ijin pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa peranan Terdakwa II adalah orang yang mengambil ranjauan sabu dan menemani Terdakwa I dalam bertransaksi narkotika jenis sabu sedangkan peranan dari Terdakwa I adalah penghubung kepada penyedia narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I telah memperoleh biaya operasional sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Rahman kemudian uang tersebut dibagi dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Terdakwa II sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), maka antara Terdakwa I dengan Terdakwa II telah ada kerjasama untuk mengambil ranjauan sabu dan rencananya sabu tersebut akan dijual lagi kepada pembeli dari Saudara Rahman atas perintah Saudara Rahman. Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana ketentuan peralihan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 UURI Nomor 1 Tahun 2023 dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa";

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, maka dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 610 ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 2023 yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyesuaian pidananya yaitu dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjara dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan beserta pidana penggantinya, Majelis Hakim kembali berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 UURI Nomor 1 Tahun 2023, dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 610 ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 2023 yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dihubungkan dengan Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ayat (1) UURI nomor 1 Tahun 2023 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3) UURI Nomor 1 Tahun 2023, kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram), 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan No. Simcard 1 & WA: 0858-4988-1568 dan No. Simcard 2 & WA Busines : 0858-2385-1687 (IMEI 1 : 869757047993899 dan IMEI 2 : 869757047993881), 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan No. Simcard & WA: 0831-9996-3317 (IMEI 1 : 867998044278056 dan IMEI 2 : 867998044278049), 1 (satu) buah kotak rokok merk “SAMPOERNA” warna merah, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah maroon yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Taufan Ismail alias Awpan alias Opan Bin Iberahim Taufiq dan Terdakwa II Dedy Misran alias Imis alias Misran bin Imbransyah (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **……..** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

4. Menetapkan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan tersebut, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

7.Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 9,97 gram (bersih 9,59 gram);
- 1 (satu) buah HP merek VIVO warna biru dengan No. Simcard 1 & WA: 0858-4988-1568 dan No. Simcard 2 & WA Busines : 0858-2385-1687 (IMEI 1 : 869757047993899 dan IMEI 2 : 869757047993881);
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam dengan No. Simcard & WA: 0831-9996-3317 (IMEI 1 : 867998044278056 dan IMEI 2 : 867998044278049).
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna merah maroon.

Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan terebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Zulkhaidir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Dyah Nur Santi, S.H.	Irfanul Hakim, S.H., M.H.
Ttd	
Muhammad Arsyad, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Resni Noorsari, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)